

« Fondamentaux de l'assurance 1/2 »

Le rôle de l'assurance

Quelques repères

- **1347** : Gênes, l'un des plus anciens contrats d'assurance maritime connus (après le prêt à la grosse aventure)
- **1666 → 1681** : grand incendie de Londres, puis assurance incendie ; Ordonnance de la Marine (1681)
- **1898** : loi du 1er avril, « charte de la mutualité »
- **1930** : loi du 13 juillet sur le contrat d'assurance
- **1945** : création de la Sécurité sociale (ordonnances d'octobre)
- **1958** : assurance auto obligatoire · **1976** : Code des assurances · **1982** : régime des catastrophes naturelles

À quoi sert l'assurance ?

- **Rôle économique** : permettre d'entreprendre, stabiliser, financer l'économie (investisseur institutionnel), créer des emplois
- **Rôle social** : protéger, indemniser les victimes, compléter la protection sociale, prévenir
- **Mutualisation** : « la contribution de tous au malheur de quelques-uns »

Ma légitimité face au client

- Écouter, reformuler, puis argumenter : jamais de polémique
- Sa cotisation n'est pas perdue : elle finance la mutualité qui l'indemniserait
- Le conseiller est l'interlocuteur du client le jour du sinistre

Le poids du secteur et sa distribution

- **2024** : 283,3 Md€ de cotisations, dont 208,3 Md€ en assurances de personnes et 75,0 Md€ en dommages et responsabilité ; 161 252 salariés (France Assureurs, Données clés 2024)
- **Assurances de dommages (IARD)** : biens et responsabilité ; principe indemnitaire
- **Assurances de personnes** : santé, prévoyance, vie et retraite ; souvent forfaitaires
- **Réseaux** : agents généraux (mandataires de la compagnie), courtiers (mandataires du client), réseaux salariés, bancassurance, mutuelles et vente directe

Le contrat d'assurance

- **Acteurs** : assureur · souscripteur (signe et paie) · assuré (porte le risque) · bénéficiaire (reçoit la prestation)
- **Vocabulaire** : risque, cotisation, sinistre, franchise, plafond, exclusion, conditions générales et particulières, avenant
- **L'assuré doit** (art. L. 113-2) : payer la cotisation ; répondre exactement aux questions ; déclarer l'aggravation du risque sous 15 jours ; déclarer le sinistre (≥ 5 jours ouvrés, 2 jours ouvrés en cas de vol)
- **Sanctions** : fausse déclaration intentionnelle $\Rightarrow$ nullité (L. 113-8) ; non intentionnelle $\Rightarrow$ réduction proportionnelle après sinistre (L. 113-9)
- **Vie du contrat** : résiliation annuelle, préavis de 2 mois (L. 113-12) ; à tout moment après 1 an pour l'auto, l'habitation, les contrats affinitaires et la complémentaire santé (L. 113-15-2) ; non-paiement : suspension à 30 jours après mise en demeure, résiliation 10 jours après (L. 113-3) ; prescription de 2 ans (L. 114-1)